

1500562-62.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058825/2021 - DEL.POL.SERRANA, 16519506 - DEL.POL.SERRANA, 348/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2058825 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500562-62.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500562-62.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058825/2021 - DEL.POL.SERRANA, 16519506 - DEL.POL.SERRANA, 348/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2058825 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO VITOR RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VIVIANE DECNOP FREITAS FIGUEIRA

Vistos.

CARLOS EDUARDO VITOR RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia primeiro de março de 2021, por volta das 20h30, na Rua Santa Cruz, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 13 (treze) invólucros de plástico contendo 14,420g (quatorze gramas e quatrocentos e vinte miligramas) da substância entorpecente "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, laudo de constatação provisória de fls. 11/13 e exame químico toxicológico de fls. 85/86.
O réu foi notificado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/95).

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2021 (fls. 102/103).
Em regular instrução, foram tomadas as declarações de testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 125/126).
Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia, entendendo cabível a forma privilegiada, bem como a substituição das penas restritivas de direito. No mesmo sentido, seguiu a defesa.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 11/13) e exame químico toxicológico (fls. 123/124).

A autoria, por sua vez, depreende-se das provas orais produzidas e recai sobre o réu.

A testemunha PM Paulo César Fernandes disse que estava com seu colega de trabalho em patrulhamento quando viram cinco indivíduos em uma esquina já conhecida como ponto de tráfico de drogas, por meio de denúncias. Desceram a Rua Rio Grande do Norte em sentido a Rua Santa Cruz e neste momento apenas o réu saiu correndo. O denunciado entrou em uma casa que estava com o portão aberto. Ao ser indagado se residia ali no local, disse que não, e sim sua irmã. Após a autorização, entrou na residência e encontrou no chão, próximo a uma cômoda, 13 substâncias aparentando ser maconha e R\$ 22,00 reais no bolso do acusado. Carlos disse que comprou a droga revender e pagar uma dívida de R\$ 70 reais.

O PM Fabiano de Araújo Rocha corroborou o depoimento de seu colega de farda. Narrou que eles estavam em patrulhamento na Rua Rio Grande do Norte com esquina a Rua Santa Cruz e avistaram um grupo de jovens na esquina, mas apenas o réu saiu correndo quando viu a viatura e entrou rapidamente em uma residência com o portão aberto. Na casa em que o acusado foi encontrado tinham 13 porções de maconha próximas a uma estante e certa quantia de dinheiro em seu bolso. Ao ser indago, Carlos confessou a traficância, disse que devedor de um amigo e estava vendendo drogas para quitar a dívida. Não conhecia o réu de outras ocorrências. Não havia mais ninguém dentro da residência, além do denunciado.

O réu confessou os fatos. Todavia, alegou que o dinheiro foi encontrado em cima do armário e era para comprar leites e fraldas, mas era o proprietário da droga e estava traficando para quitar uma dívida.

Pois bem. As testemunhas policiais militares foram uníssonas e detalhistas ao narrarem toda a operação policial. Encontraram o réu em uma esquina conhecida como ponto de tráfico que, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se do local.

Ao ser abordado posteriormente, foram encontrados em seu poder 13 porções de maconha, bem como uma quantia em dinheiro. Destaco que inexistem razões para desconsiderar os depoimentos dos agentes públicos, tampouco algum motivo para, injustificadamente, incriminar o réu ou forjar o crime.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Ademais, como se não bastasse, o réu confirmou a propriedade das drogas, negando apenas a autoria do dinheiro. Confirmou que estava vendendo as drogas para quitar uma dívida. Assim, a condenação dele é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não há nada que se recomende a exasperação na pena. Assim, defino-a em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes de confissão e menoridade relativa, todavia, a teor da Súmula 231 do STJ, a pena deve permanecer inalterada, porque já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, cabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06,

de modo que o réu atende aos quatros critérios cumulativamente. Desta forma, diminuo a pena em 2/3, definindo-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes aplicados no patamar mínimo. O regime inicial será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e levando-se em consideração a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017), bem como a reafirmação de nossos Tribunais Superiores de que o chamado "tráfico privilegiado" não pode ser equiparado a hediondo (STF, HC 118.533; e STJ, REsp 1.398.088, que culminou com o cancelamento da Súmula 512, que dispunha o contrário).

Ainda, atento à Resolução 5/2012 do Senado Federal, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de CONDENAR CARLOS EDUARDO VITOR RODRIGUES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa fixada no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito).

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Decreto o perdimento dos valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento.

P.I.

Serrana, 10 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA